

RECURSO CÍVEL Nº 5069587-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: THIAGO COSTA RIBEIRO MOURA MARTINS (AUTOR)

MILITAR - GRATIFICAÇÃO NATALINA - BASE DE CÁLCULO - SOLDADO DE
ASPIRANTE A OFICIAL - NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA -
RECURSO DA UNIÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condene a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a teor do art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 12 de fevereiro de 2025.

5069587-15.2024.4.02.5101

510015374292 .V3

RECURSO CÍVEL Nº 5069587-15.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL CAROLINE MEDEIROS E SILVA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: THIAGO COSTA RIBEIRO MOURA MARTINS (AUTOR)

RELATÓRIO

Presentes os pressupostos recursais, conheço do recurso interposto.

Trata-se de demanda por meio da qual a parte autora postula o recálculo e pagamento das diferenças do adicional natalino à luz da graduação de Aspirante a Oficial, ao invés da de aluno do NPOR/CPOR.

Como causa de pedir, alegou que a Administração militar procedeu o pagamento da gratificação natalina levando em consideração a remuneração de aluno do NPOR/CPOR. Aduz que, antes do seu desligamento, ostentava a graduação de Aspirante a Oficial, o que, em sua perspectiva, fundamentaria a pretendida elevação do adicional natalino.

O juízo de origem julgou **procedente o pedido**, pois considerou que "*que a lei não estabeleceu como requisito para concessão da gratificação natalina um interregno de tempo sobre a nova patente, determinando apenas que a gratificação fosse calculada sobre a remuneração do mês do desligamento*".

Em sede recursal, União pugna pela reforma da sentença. Sustenta que "*o aluno do NPOR que conclui o curso com aproveitamento é primeiro desligado das Forças Armadas, passando a integrar a reserva não remunerada, e, após, declarado aspirante a oficial*", diante disso, a base de cálculo da gratificação natalina deveria ser a remuneração recebida na qualidade de aluno do CPR e não de aspirante a oficial.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

A gratificação natalina dos militares tem previsão no artigo 142 da Constituição Federal, bem como é regulamentada pela MP n.º 2.215-10/2001, que fixa que a base de cálculo daquela verba deve corresponder a da remuneração do militar no mês de dezembro:

Art. 81. O adicional natalino corresponde a um doze avos da remuneração a que o militar fizer jus no mês de dezembro, por mês de serviço, no respectivo ano.

§ 1º O militar excluído do serviço ativo e desligado da OM a que estiver vinculado, por motivo de demissão, licenciamento ou desincorporação, receberá o adicional de forma proporcional, calculado sobre a remuneração do mês do desligamento.

§ 2º A fração igual ou superior a quinze dias será considerada como mês integral.

Art. 82. O adicional natalino será pago ao militar em atividade, ao na inatividade e ao beneficiário de pensão militar, em duas parcelas:

I - a primeira parcela em junho, em valor correspondente à metade da remuneração, proventos ou pensão percebidos no mês anterior; e

II - a segunda parcela até o dia vinte de dezembro de cada ano, descontado o adiantamento da primeira parcela. - grifei

Conforme recurso, o desligamento do autor ocorreu em **05 de dezembro de 2019**, na qualidade de Aspirante a Oficial (Evento 1, Anexo 8, fl. 7).

A questão sobre a remuneração do aspirante a Oficial foi tratada pela TRU ao se debruçar sobre a base de cálculo de férias indenizadas de alunos do CPOR:

Súmula nº 50 - TRU: “A base de cálculo da indenização por férias não gozadas a ser paga a aluno de curso de formação do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva (CPOR), desligado do serviço ativo do Exército Brasileiro imediatamente após a promoção a Aspirante a Oficial, é a remuneração relativa ao posto de Aspirante a Oficial do mês do desligamento do serviço ativo.”

Portanto, seja à luz do artigo 81, §1º, do Decreto n. 4.307/02, seja por força da Súmula 50 da TRU, a base de cálculo da gratificação natalina (proporcional) é a remuneração de dezembro que, por sua vez, corresponde à remuneração de Aspirante a Oficial, uma vez que, terminado o curso com êxito, o aluno é promovido à aspirante e imediatamente desligado. Se o desligamento se deu em 05/12/2019, antes disso ele foi promovido à aspirante, correspondendo esta remuneração à base de cálculo do que lhe foi pago em dezembro, ainda que de forma proporcional. Por ser esta a remuneração daquele mês, é ela que atua como base de cálculo também do décimo terceiro, pago ainda que proporcionalmente ao tempo trabalhado.

Diante disso, não há razões para acolhimento do recurso da União, inclusive as teses subsidiárias, tendo em vista que os consectários legais foram fixados de acordo com o Manual de Cálculo da Justiça Federal e a sentença já fez a ressalva de compensação dos valores pagos a mesmo título. Ou seja, os atrasados sofrerão incidência de juros de mora pelo índice de remuneração da caderneta de poupança (TR) e correção monetária pelo IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça em sede de repetitivo no RESP 149.222-1 (tema 905), até 08/12/2021. Após o início da vigência da EC 113/2021 (09/12/2021), a correção e juros será unificada pela taxa Selic.

Ante o exposto, voto por **CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA UNIÃO**, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Sem custas, ante a isenção legal. Condene a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação a teor do art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se as partes. Publique-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e, após, remetam-se os autos ao Juizado Especial Federal de origem, com a devida baixa.